

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No.					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◇처	2022	권고	-	-	훈계

제 목 : 익명신고(직무관련자에 대한 부당행위 금지 위반) 관련 복무감사

○ 현황(개요)

◇처 ◆부 계장 A(이하 ‘감사대상자’라 한다)은 2019. 2. 20.부터 감사일 현재까지 콜센터 상담 직무를 담당하는 공무직¹⁾으로 2022. 2. 18.(금)부터 「콜센터 운영 위탁 용역」(이하 ‘콜센터 용역’이라 한다) 감독업무를 수행하고 있다.

[표 1. 콜센터 위탁 운영 용역 계약 현황]

구 분	계 약 명	계약금액	계약기간	계약상대자	비고
내 용	콜센터 운영 위탁 용역	149,050,940원	‘21.12.01. ~ ‘22.11.30.	주식회사 □□	민간위탁 방법으로 운영하는 용역 공사(본사) 2층 콜센터 설치·운영

신고인은 「콜센터 용역」 상담원으로 (주)□□ 입사 후 2022. 3. 21.(월)부터 2022. 3. 30.(수)까지 감사대상자에게 전화상담 교육을 받았으며, 2022. 3. 31.(목)부터 2022. 4. 19.(화)까지 전화상담원으로 근무 후 2022. 4. 20.(수) 퇴사하였으며, 콜센터는 2022. 3. 21.(월)부터 2022. 4. 19.(화)까지 신고인을 포함하여 총 4명²⁾이 근무하였다.

신고인은 2022. 6. 20.(월) 레드히슬 헬프라인을 통해 감사대상자의 부당행위를 신고³⁾하였으며, 신고내용은 신고인의 콜센터 전화상담업무 시 신고인에 대한 감사대상자의 불필요한 신체접촉과 업무 중 질책, 화내는 등의 불쾌한 감정표현이며 세부내용은 다음과 같다.

- 1) ‘공무직 근로자’란 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 사람으로서 공사가 직접 고용한 자를 말하며, 직종을 임의로 변경하여 종사하게 할 수 없다.(공무직관리세칙 제2조 및 제4조)
- 2) 콜센터 근무자 : 감사대상자, 신고인, 콜센터 상담원 2인
- 3) 신고인은 2022.6.20. 레드히슬 헬프라인에 최초 신고 후, 2022.6.27. 감사대상자와 신고인의 대화내용 자료를 추가하여 신고하였다.

<신고내용>4)

- 2022. 3. 31.(목), 2022. 4. 1.(금), 2022. 4. 4.(월), 2022. 4. 5.(화) 감사대상자의 전화상담 업무 코칭 시 신고인의 머리카락을 쓰다듬었으며, 2022. 4. 4.(월) 신고인의 머리카락을 2차례 움켜쥐었다.
- 2022. 4. 18.(월) 감사대상자는 신고인의 자리를 지나가면서 신고인의 의자를 치고 지나갔다.
- 2022. 4. 12.(화), 2022. 4. 19.(화) 신고인의 전화상담 중 감사대상자는 신고인의 고객응대에 대해 화를 내는 등의 표현을 하였다.

[신고내용 요약]

일 자	상 황	행위 내용	장 소
'22. 3.31.	전화상담	머리카락을 쓰다듬음	콜센터
'22. 4. 1.	전화상담	머리카락을 쓰다듬음	콜센터
'22. 4. 4.	전화상담	머리카락을 쓰다듬고 2차례 움켜잡음	콜센터
'22. 4. 5.	전화상담	머리카락을 쓰다듬음	콜센터
'22. 4.18.	자리 이동	의자를 치고 지나감	콜센터
'22. 4.12./4.19.	전화상담 중	고객응대에 대한 감정 표현	콜센터

○ 관련법령(판단기준)

公社 「임직원행동강령」 제6조에 의하면 임직원은 업무를 수행함에 있어 관련된 제반 법령과 규정을 준수하여 공정하게 수행하여야 하며, 公社 「취업규정」 제6조에 따르면 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

또한 公社 「임직원행동강령규정시행세칙」 제9조의2에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 등의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 해서는 안 된다고 규정되어 있다.

따라서, 콜센터 용역 감독업무를 담당하는 직원은 계약상대자가 과업을 원활히 이행할 수 있도록 감독자로서 성실히 직무를 수행하여야 한다.

아울러 용역감독자는 감독의 대상인 계약상대자 소속 상담원을 직무관련자⁵⁾로 볼 수 있으므로, 감독자의 지위에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 권리·권한을 부당하게 제한하여서는 아니 된다.

4) 신고인이 레드히슬 헬프라인에 신고한 내용을 인용함

5) “직무관련자”라 함은 감독, 감사, 단속, 지도 등의 대상인 개인 또는 단체 등 임직원의 소관업무와 관련되는 자

○ 확인된 문제

1. 불필요한 신체접촉

신고인은 「콜센터 용역」 근무기간 동안 감사대상자가 신고인의 머리카락을 4차례 쓰다듬었고, 2차례 움켜잡았으며 신고인의 자리를 지나가면서 1차례 의자를 치고 지나갔다고 하였다. 또한 감사대상자는 신고인의 고객 전화응대 시 문제가 있다며 수차례 불쾌한 감정을 표현하였다고 주장하였다.

감사대상자는 신고인의 주장내용 가운데 2022. 4. 5.(화) 1차례 신고인의 머리카락을 쓰다듬은 사실과 신고인의 자리를 지나가면서 의도치 않게 신고인의 의자와 부딪친 사실은 인정하였으나, 신고인의 머리카락을 움켜잡은 사실과 신고인에게 불쾌한 감정을 표현한 사실은 없다고 진술하였다.

콜센터 상담원⁶⁾ 중 1인은 신고인과 자리가 떨어져 있어서 감사대상자가 신고인의 머리카락을 쓰다듬거나 움켜잡는 행위는 보지 못하였고, 전화상담 교육과정은 잘 들리지 않아 감사대상자가 신고인에게 불쾌한 감정을 표현했는지 알기 어렵다고 하였고, 나머지 콜센터 상담원은 신고인의 신고내용이 전혀 없었던 사실이라 말할 수는 없고 신체적 접촉을 통한 물리적 충돌이 있었는지 알수는 없다고 진술하였다.

(주)□□ 소속의 「콜센터 용역」 담당자는 신고인의 콜센터 업무지시 및 교육과정에서 감사대상자가 신고인의 의자를 툭툭치고 간다는 느낌과 머리카락 끝부분을 움켜쥐는 느낌을 받았다는 내용을 전화를 통해 신고인에게 들었다고 하였다.

위 진술을 종합해 보면 「콜센터 용역」 전화상담업무 교육과정에서 감사대상자가 신고인의 동의없이 불쾌감을 유발할 수 있는 특정 신체부위(머리카락)를 만진 행위가 사실로 확인되었다. 그러나 감사대상자가 신고인의 머리카락을 움켜잡는 행위, 고의로 신고인의 의자를 쳤는지와 업무과정에서 신고인에게 불쾌한 감정을 표출하는 행위는 신고자와 감사대상자 간의 진술이 엇갈리며, 당시 콜센터에서 함께 근무한 「콜센터 용역」 상담원은 위 사실을 듣거나 본 사실이 없다고 진술하였고, 또한 콜센터 내 CCTV가 없어 신고인의 주장을 뒷받침할 만한 물적 증거를 찾을 수 없었다.

6) 콜센터 근무자 중 감사대상자와 신고인을 제외한 상담원 2인이 진술한 내용임

2. 콜센터 용역 감독 업무 소홀

감사대상자는 2022. 2. 18.(금)부터 「콜센터 용역」 감독자로 지정되어 현재까지 감독업무를 수행하고 있으며, 콜센터의 안정적인 상담체계를 유지하기 위해 「콜센터 용역」 과업지시서에 따라 계약상대자의 과업수행 여부를 확인하여야 하고 [표 2], [표 3]과 같이 콜센터 용역 과업지시서에 따라 상담원 교육이 필요한 경우 계약상대자로 하여금 교육계획을 수립하고 교육할 수 있도록 계약상대자를 감독하여야 한다.

신고인의 신고내용을 보면 2022. 3. 21.(월)부터 2022. 3. 30.(수)까지 신고인은 감사대상자에게 전화상담 교육을 받았다는 것을 알 수 있으며, 이 사실은 신고인에 대한 상담원 교육이 필요한 상황이었음을 알 수 있다.

따라서 감사대상자는 신고인이 콜센터 용역 상담원으로 입사하였을 때 교육이 필요하다고 판단했으며 직접 전화상담 교육을 하지 않고 계약상대자가 과업지시서에 따라 신고인에 대한 전화상담 교육계획 수립하고 시행할 수 있도록 지시하고 관리하였어야 했다.

[표 2. 상담원 구성방안]

- 1) 상담원은 공사 제품 및 서비스에 대한 상담이 가능하도록 경력이 충분한 자로 구성되어야 함
- 2) 과업수행자는 콜센터 운영에 지장이 없도록 상담원 관리를 충실히 하여야 함
- 3) 기존 수급업체가 입찰에서 탈락 할 경우 신규 수급업체는 현재 근무중인 상담원이 계속 근무를 원할 경우 고용을 승계하여야 함

[표 3. 상담원 관리방안]

- 1) 공사가 부적당하다고 판단하거나 태만하다고 인정하여 교체할 경우 빠른 시간 내에 교체 투입하는 등 원활한 운영을 위한 대체인력 운영 및 배치계획을 수립하여야 함
- 2) 교육이 필요하다고 판단 시 콜센터 운영에 지장이 없는 범위 내에서 상담원에 대한 CS 교육, Skill-up교육, 업무교육, 평가 등 능력향상을 위한 교육계획 수립해야 함
- 3) 고객클레임이 최소화 및 이용고객 만족도가 향상될 수 있도록 클레임 유형별 대체에 관한 교육자료 제공
- 4) 상담원의 자질 및 전문성 강화를 위한 교육 및 관리 시행
- 5) 상담원 경력관리 및 프로모션 분기별 실시
- 6) 상담원 이직으로 인한 인원 충원 시 신규인원의 교육 및 기타 부수적인 비용은 수급자가 부담함
- 7) 쾌적한 근무환경 유지를 위해 업무시설 및 환경을 관리하고, 상담원 근무환경 만족도 향상을 위한 모니터링체계 구축·운영

○ 관련자 의견 및 판단

감사대상자는 콜센터 전화상담 업무를 잘하기 위해 노력하는 신고인을 칭찬하는 마음에 신고인의 머리카락을 쓰다듬었다고 하나, “강아지마냥 쓰다듬었다”라는 신고인의 신고내용을 보았을 때 감사대상자가 신고인의 머리카락을 동의없이 쓰다듬는 행위는 상대방의 감정을 살피지 않는 일방적인 행위로 신고인에게 상당한 불쾌감과 심리적 불안감을 주었음을 짐작할 수 있다.

또한 신고인은 「콜센터 용역」 계약상대자 소속의 직원으로서 「콜센터 용역」 감독자인 감사대상자의 부당행위에 대해 문제제기가 어려웠을 것이며, 부당행위에 대한 신고인의 문제제기 후에도 상호 간의 부당행위에 대한 인식 차이로 문제가 해결되지 않았으며, 이로 인해 근로조건이 악화되었음을 알 수 있다.

한편 ①감사대상자는 公社 입사이후 유사한 부당행위 전력이 없다는 점, ②감사대상자의 행위가 고의적인 행위로 단정하기 어려운 점, ③당시 감사대상자가 부당행위로 인식(머리카락 쓰다듬음)하였을 때 신고인에게 사과한 점을 고려할지라도 신고내용을 보면 감사대상자의 행위는 결과적으로 신고인이 부당한 행위로 받아들였고, 이로 인해 신고인의 근로조건이 악화된 점은 부인하기 어려우며, 콜센터 용역 감독자로서 계약상대자가 신고인에 대한 전화상담 교육을 이행할 수 있도록 관리·감독하지 못하였으므로 이는 「임직원 행동강령규정 시행세칙」 제9조의2 및 「취업규정」 제6조에 위배되어 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조에 따라 훈계를 처분함이 마땅하다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치(요구)사항

☞ 임직원 행동강령규정 및 취업규정 위반에 따른 관련자 “훈계” 처분 요구

- ◇처는 관련자에 대하여 公社 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유)에 따라 “훈계” 처분하시기 바랍니다.

2. 행정상 조치(요구)사항

☞ 「콜센터 운영 위탁 용역」 감독업무 “권고” 요구

- 관련부서는 「콜센터 운영 위탁 용역」 계약상대자가 과업지시서에 따라 성실히 용역을 수행할 수 있도록 철저한 감독 및 계약상대자의 전화상담원 교육 등의 관리계획이 수립될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【관련부서】 ◇처(◆부). 끝.